



DEPOZITARUL CENTRAL UNIC
AL VALORILOR MOBILIARE

PROCEDURI aplicate în cazul insolvabilității participantului

Aprobare:
Hotărârea CE DCU nr.27/2021

Intrare în vigoare:
25 octombrie 2021

© Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare 2021

Prezentul document și conținutul acestuia este protejat de Legea nr.139/2010 privind dreptul de autor și drepturile conexe. Nici o parte din acest document și nici documentul integral nu poate fi comercializat, reprodus, publicat, distribuit sau copiat fără acordul prealabil în scris al Depozitarului Central Unic al Valorilor Mobiliare.

web: www.dcu.md | email: dcu@dcu.md

Cuprins

1. Dispoziții generale.....	3
1.1. Dispoziții generale.....	3
1.2. Cazul de insolvabilitate a participantului.....	3
1.3. Procedura de insolvabilitate.....	3
1.4. Insolvabilitatea operațională.....	3
1.5. Etapele gestionării cazului de insolvabilitate.....	3
2. Gestionarea cazului de insolvabilitate.....	4
2.1. Identificarea cazului de insolvabilitate.....	4
2.2. Momentul identificării de către DCU a cazului de insolvabilitate, în baza notificării din exterior	4
2.3. Momentul identificării de către DCU a cazului de insolvabilitate, ca urmare a autosesizării.....	4
2.4. Decizia de aplicare a măsurilor în cazul insolvabilității.....	4
2.5. Tipuri de măsuri aplicate în cazul insolvabilității.....	4
2.6. Informarea părților vizate privind cazul de insolvabilitate.....	5
2.7. Informarea altor entități privind cazul de insolvabilitate.....	5
3. Măsuri aplicate în cazul insolvabilității.....	5
3.1. Modul de decontare a ordinelor de transfer.....	5
3.2. Măsuri privind calitatea de participant și drepturile aferente	6
3.3. Măsuri privind transferul conturilor de valori mobiliare.....	6
3.4. Alte măsuri aplicate în caz de insolvabilitate	6
4. Prevederi adiționale în cazul insolvabilității.....	6
4.1. Obligația participantului de a informa DCU.....	6
4.2. Teste comune cu participanții la DCU.....	6

1. Dispoziții generale

1.1. Dispoziții generale

Prezentele Proceduri stabilesc măsurile întreprinse de DCU în cazul insolabilității participantului la DCU.

Procedurile sunt elaborate și aprobate în temeiul art.43 alin.(1) din Legea nr.234/2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare și Art.4 alin.(2) lit.e) din Regulile DCU.

Procedurile sunt elaborate în conformitate cu prevederile Legii nr.234/2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare, Legii nr.183/2016 cu privire la caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a instrumentelor financiare, Legea insolabilității nr.149/2012 și Regulile DCU.

În măsura în care nu sunt definite de prezentele proceduri, noțiunile utilizate au semnificația stabilite de Regulile DCU și legislația privind activitatea DCU.

1.2. Cazul de insolabilitate a participantului

Cazul de insolabilitate a participantului la DCU reprezintă una sau ambele situații în privința participantului:

- a) **procedură de insolabilitate** – orice procedură prevăzută de legislație care urmărește fie lichidarea unui participant, fie restructurarea sa, dacă această măsură implică suspendarea sau limitarea plăților ori transferurilor în cadrul Sistemului DCU;
- b) **insolabilitate operațională** – orice modificare a statutului juridic sau condițiilor tehnice ale participantului, dacă acestea implică sau pot duce la suspendarea sau limitarea plăților ori transferurilor în cadrul Sistemului DCU.

1.3. Procedura de insolabilitate

Procedura de insolabilitate se referă la procedura de restructurare sau procedura falimentului, astfel cum acestea sunt definite de Legea insolabilității nr.149/2012:

- a) **procedură a falimentului** – procedură de insolabilitate concursuală colectivă și egalitară care se aplică debitorului în vederea lichidării patrimoniului acestuia pentru acoperirea pasivului;
- b) **procedură de restructurare** – una dintre procedurile procesului de insolabilitate care se aplică debitorului și care presupune întocmirea, aprobarea, implementarea și respectarea unui plan complex de măsuri în vederea remedierii financiare și economice a debitorului și achitării datoriilor acestuia conform programului de plată a creanțelor;

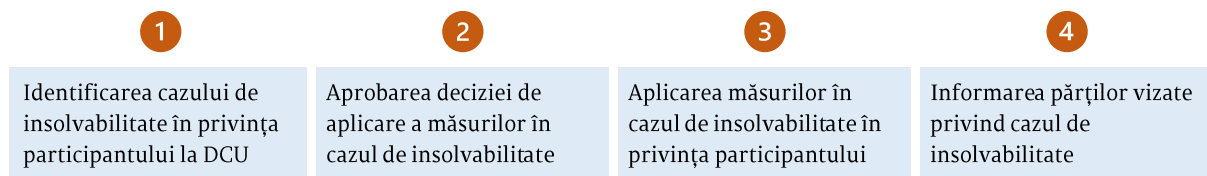
1.4. Insolabilitatea operațională

În contextul prezentelor Proceduri, insolabilitatea operațională poate fi de două feluri:

- a) **neconformare legală** – se referă la situația în care participantul nu întrunește cerințele legale stabilite de Regulile DCU, procedurile DCU și/sau legislației aplicabile, inclusiv situațiile de suspendare sau retragere a licențelor deținute și/sau a calității de dealer primar;
- b) **neconformare tehnică** – se referă la incapacitatea participantului de a se conecta la Sistemul DCU, din considerente de ordin tehnic și operațional.

1.5. Etapele gestionării cazului de insolabilitate

Gestionarea cazului de insolabilitate de către DCU include următoarele etape:



2. Gestionarea cazului de insolvabilitate

2.1. Identificarea cazului de insolvabilitate

DCU identifică cazul de insolvabilitate în baza informațiilor expediate în adresa DCU de către una dintre următoarele entități:

- a) BNM, conform Art.9 alin.(3) din Legea nr.183/2016;
- b) participant, conform Art.87 alin.(3) din Regulile DCU;
- c) CNPF – în privința participanților care dețin licență de societate de investiții;
- d) Ministerul Finanțelor – în privința dealerilor primari;
- e) instanța judecătorească;
- f) alte autorități publice, conform atribuțiilor stabilite de legislație.

Totodată, DCU se poate autosesiza cu privire la cazul de insolvabilitate în privința participantului la DCU, în baza informațiilor obținute din alte surse.

2.2. Momentul identificării de către DCU a cazului de insolvabilitate, în baza notificării din exterior

Momentul identificării de către DCU a cazului de insolvabilitate, în baza notificării din exterior, este momentul în care DCU a recepționat, de la entitățile stabilite de pct.2.1, notificarea privind intentarea cazului de insolvabilitate.

Notificările urmează a fi expediate prin telefonogramă, poștă electronică sau notificare pe suport de hârtie, expediție poștală sau scrisoare depusă la oficiul DCU.

Notificarea privind intentarea cazului de insolvabilitate se consideră recepționată de către DCU doar dacă DCU confirmă în scris că a recepționat notificarea.

Notificările expediate în zile nelucrătoare sau în afara orelor de serviciu se consideră recepționate de DCU în prima zi lucrătoare care urmează după ziua nelucrătoare, cu condiția că DCU confirmă în scris că a recepționat notificarea.

2.3. Momentul identificării de către DCU a cazului de insolvabilitate, ca urmare a autosesizării

Momentul identificării de către DCU a cazului de insolvabilitate, ca urmare a autosesizării, este considerat momentul în care DCU cunoaște despre cazul de insolvabilitate din alte surse decât notificările recepționate de la entitățile stabilite de pct.2.1 lit.a)-f).

În vederea gestionării cazurilor în care entitățile enumerate nu informează DCU sau notificările expediate de acestea nu sunt recepționate de DCU, DCU monitorizează paginile-web ale BNM și CNPF în vederea identificării cazurilor de insolvabilitate ale participanților.

2.4. Decizia de aplicare a măsurilor în cazul insolvabilității

Decizia de aplicare a măsurilor în cazul insolvabilității este aprobată de Comitetul executiv al DCU, în baza informațiilor privind cazul de insolvabilitate în privința participantului la DCU.

DCU aplică măsurile stabilite de prezentele Proceduri imediat după momentul identificării cazului de insolvabilitate, conform pct.2.2 sau 2.3, dar nu mai târziu de ziua lucrătoare în care cazul de insolvabilitate a fost identificat.

2.5. Tipuri de măsuri aplicate în cazul insolvabilității

După aprobarea deciziei, DCU aplică următoarele măsuri în privința participantului la DCU:

- a) măsuri privind ordinea de transfer ale participantului, conform pct.3.1;
- b) măsuri privind calitatea de participant și drepturile aferente, conform 3.2
- c) măsuri privind transferul conturilor de valori mobiliare administrate de participantul, conform pct.3.3;
- d) alte măsuri, conform pct.3.4.

2.6. Informarea părților vizate privind cazul de insolabilitate

Cel târziu în următoarea zi lucrătoare după primirea informației privind cazul de insolabilitate, DCU informează privind cazul de insolabilitate în privința participantului la DCU:

- BNM – în privința tuturor participanților la DCU;
- CNPF – în privința participanților la DCU, care dețin licențe eliberate de CNPF;
- participantul care se află în situație de insolabilitate;
- entitatea care a expediat notificarea în adresa DCU.

La informarea BNM, CNPF și participantului care se află în situație de insolabilitate, DCU prezintă următoarele informații în privința participantului la DCU în cauză:

- Instruments - Instrument Holdings Report* – raport privind deținerile de valori mobiliare pe conturile proprii sau conturile omnibus ale participantului;
- Holdings - Investors Holdings Report* – raport privind deținerile de valori mobiliare pe conturile conturile de investitor ale clienților participantului;
- Transactions - Central Node Input Transactions Report* – raport privind operațiunile/ordinele introduse în Sistemul DCU pe conturile proprii sau de registru deschise pe numele participantului și pe conturile de investitor ale clienților participantului;
- măsurile aplicate de DCU în contextul cazului de insolabilitate.

2.7. Informarea altor entități privind cazul de insolabilitate

Cel târziu în următoarea zi lucrătoare după primirea informației privind cazul de insolabilitate, DCU informează următoarele entități despre situația care a dus la situația de insolabilitate în privința participantului la DCU:

- alți participanți la DCU;
- operatorii platformelor de tranzacționare, care au încheiat contract cu DCU.

3. Măsuri aplicate în cazul insolabilității

3.1. Modul de decontare a ordinelor de transfer

DCU poate aplica următoarele măsuri privind decontarea ordinelor de transfer ale unui participant în caz de insolabilitate:

- executarea ordinelor de transfer, care, la momentul identificării cazului de insolabilitate conform pct. 2.2 sau 2.3, au fost reconciliate (SF II) de Sistemul DCU, cu excepția stabilită de lit.b);
- anularea ordinelor de transfer, care, la momentul identificării cazului de insolabilitate conform pct. 2.2 sau 2.3, au fost reconciliate (SF II) de Sistemul DCU, dar care, conform instrucțiunilor din ordinul de transfer, urmează a fi decontate în ziua sau zilele următoare;
- anularea ordinelor de transfer ale participantului, care, la momentul identificării cazului de insolabilitate conform pct. 2.2 sau 2.3, au fost introduse în Sistemul DCU (SF I), dar care nu au fost reconciliate (SF II).

Art.59 din Regulile DCU:

(1) Ordinele de transfer sunt valabile, produc efecte juridice și sunt opozabile terților din momentul introducerii ordinelor de transfer în Sistemul DCU, inclusiv în cazul intentării procedurii de insolabilitate împotriva unui participant, cu condiția că aceste ordine de transfer sunt introduse în Sistemul DCU înainte de momentul intentării procedurii de insolabilitate.

(2) Dacă ordinul de transfer este introdus în Sistemul DCU, conform Art.57 din Regulile DCU, după momentul intentării procedurii de insolabilitate și dacă ordinul este executat în ziua lucrătoare în care a fost intentată procedura de insolabilitate, acest ordin de transfer își produce efectele juridice și este opozabil terților, dacă, în momentul irevocabilității ordinului de transfer, DCU nu cunoștea și nici nu trebuia să cunoască că s-a intentat procedura de insolabilitate.

3.2. Măsurile privind calitatea de participant și drepturile aferente

În cazul în care cazul de insolvabilitate duce la pierderea dreptului de a deține calitatea de participant și/sau dreptul de a efectua operațiuni cu instrumente financiare, atât în nume propriu, cât și în numele clienților, DCU poate aplica una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- a) suspendarea dreptului participantului de a introduce ordine de transfer în Sistemul DCU și refuză orice ordine de transfer noi ale participantului;
- b) suspendarea sau retragerea calității de participant;
- c) suspendarea unuia sau mai multor roluri deținute în Sistemul DCU de către participant;
- d) suspendarea accesului la aplicația-client (TMSX) a Sistemului DCU.

3.3. Măsurile privind transferul conturilor de valori mobiliare

Transferul conturilor de valori mobiliare administrate de către participantul , se va efectua în cazul în care cazul de insolvabilitate duce la pierderea dreptului participantului de a efectua operațiuni în numele clienților săi.

Transferul contului de valori mobiliare deținute de un investitor, de la participantul insolubil către un alt participant (numit „participant solvabil”), se efectuează de DCU din inițiativa investitorului, în temeiul cererii prezentate în adresa DCU de către participantul solvabil care acționează din numele investitorului.

Transferul se efectuează în următorul mod:

- a) transferului contului deținătorului de valori mobiliare din administrarea participantului insolubil în administrarea participantului solvabil; *sau*
- b) transferul valorilor mobiliare din contul investitorului administrat de participantul insolubil în alt cont al aceleiași investitor, administrat de participantul solvabil.

3.4. Alte măsuri aplicate în caz de insolvabilitate

Aplicarea măsurilor stabilite de prezentele Proceduri, nu exclude aplicarea de către DCU a altor măsuri prevăzute de Regulile DCU și/sau de legislație.

Aplicarea unor măsuri suplimentare se efectuează de DCU în cazurile și în modul stabilit de Regulile DCU sau la indicația BNM, CNPF, instanței de judecată și/sau altei entități care deține acest drept conform legii.

4. Prevederi adiționale în cazul insolvabilității

4.1. Obligația participantului de a informa DCU

Participantul este obligat să informeze imediat DCU despre cazul de insolvabilitate în privința sa, atât în cazul procedurii de insolvabilitate (procedura de faliment sau procedura de restructurare), precum și cazul de insolvabilitate operațională (neconformare legală sau neconformare tehnică).

4.2. Teste comune cu participanții la DCU

DCU, de comun cu participanții la DCU, va efectua periodic, nu mai rar de o dată la doi ani, teste privind cazurile de insolvabilitate, pentru a verifica aplicabilitatea și eficiența acestora.

La cererea DCU, participanții la DCU sunt obligați să participe la testele privind situațiile de insolvabilitate.